

1500166-16.2022.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... exclui a de traficante.

A propósito:

"TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas.

Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa. As circunstâncias da prisão, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a apreensão de dinheiro e a denúncia anônima indicam o tráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância.

Dispensável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

2ª Vara

Rua Olímpio Pavan, Nº 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500166-16.2022.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-16.2022.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138477/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 25108379 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2138477 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2138477 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUZA ROLIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

BRUNO DE SOUZA ROLIM, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 00:18 horas, na Rua Otaviano Pires, nº 50, nesta Comarca de Cerqueira César, BRUNO DE SOUZA ROLIM, qualificado nos autos, em unidade de desígnios com um inimputável, traria consigo e teria vendido 19 (dezenove) porções de cocaína armazenadas em pinos plásticos (eppendorfs) com peso aproximado de15,4 gramas, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 23/27 e laudo pericial de fls. 114/119).

O denunciado foi preso em flagrante delito em 21 de maio de 2022 (fls. 02).

Por decisão de 21 de maio de 2022, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 82/84). Na mesma oportunidade foi dado o devido cumprimento ao mandado de prisão preventiva (fls. 97/98).

O réu foi notificado (fls. 161) e apresentou resposta à acusação (fls. 165).

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 169/170).

O réu foi citado (fls. 188).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa requereu a absolvição do acusado diante da fragilidade probatória, e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02); boletim de ocorrência (fls. 08/11); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); laudo de constatação provisória (fls. 23/27); comprovante de depósito judicial (fls. 112); laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 114/119); bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Aguido Martins de Almeida, policial militar, disse que no dia dos fatos, estava em patrulhamento em via conhecida como ponto de tráfico; que em uma viela estavam o acusado e o adolescente; que eles estavam na entrada na viela; que o acusado estava em pé, olhando para os lados e o menor estava agachado mexendo em um tubulação; que ao avistarem a viatura policial, o réu e o adolescente demonstraram susto e por isso foram abordados; que em busca pessoal, foram localizados 2 eppendorfs com cocaína em poder do menor, além de 250 reais em espécie; que em poder do acusado, foram localizados 3 eppendorfs de cocaína, além da importância de 50 reais; que os eppendorfs estavam embalados da mesma maneira; que foi encontrado um saco plástico com 14 porções de cocaína na tubulação que estava sendo mexida pelo adolescente; que foi dada voz de prisão ao acusado; que o menor confessou ia vender a droga encontrada; que o réu confirmou que acompanhava o menor mas não deu maiores detalhes; que as porções encontradas no bolso do acusado e aquelas localizadas na sacola plástica eram exatamente iguais; que ao entrar na viela, visualizou o adolescente abaixado mexendo em algo e o réu estava bem do lado; que posteriormente foi identificado que o adolescente estava mexendo no local onde foi encontrada a sacola contendo porções de cocaína; que não conhece o réu.

O policial militar João Lucas da Silva Costa declarou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento, quando visualizou os dois indivíduos em uma viela no local; que um deles, um adolescente, estava agachado pegando um objeto e o réu estava ao lado dele; que ao visualizar os policiais militares, eles saíram do local, subindo pela via; que em abordagem pessoal, verificaram que o menor trazia consigo 2 porções de cocaína e a importância de 250 reais em dinheiro; que em poder do acusado, foram localizadas 3 porções de cocaína, além de 50 reais em dinheiro; que o adolescente confessou que iria vender a droga na praça local; que o acusado disse que a droga era destinada ao consumo; que localizaram 14 porções de cocaína em uma sacola plástica; que a sacola plástica foi encontrada no local em que o réu e o menor estavam no momento em que foram visualizados pelos policiais militares; que as drogas apreendidas tinham a mesma característica mas não sabe se eram da mesma quantidade; que os pinos de cocaína tinham o mesmo tamanho; que conhece o acusado; que ele é conhecido nos meios policiais pelo cometimento de tráfico; que o adolescente e o acusado foram visualizados lado a lado; que quando visualizou o adolescente, ele estava mexendo na sarjeta onde foi posteriormente encontrada a sacola plástica contendo pinos de cocaína; que só o adolescente e o acusado estavam

no local; que nunca teve nenhuma desavença com o acusado.

Em seu interrogatório, o réu Bruno de Souza Rolim disse que tem 25 anos de idade, nasceu em São Paulo; já foi processado e condenado por roubo; que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que no dia dos fatos, encontrou com o adolescente, que é primo do interrogando; que o interrogando trazia consigo 3 porções de cocaína; que foi abordado pelos policiais no momento em que tinha acabado de encontrar o adolescente; que comprou a droga na praça da cidade; que não sabia que o adolescente trazia consigo porções de cocaína; que o interrogando não trazia consigo dinheiro; que não é sua a sacola plástica que continha cocaína e foi encontrada pelos policiais; que é viciado em cocaína.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Note-se que os depoimentos dos agentes públicos são seguros no sentido de revelar a prática da infração penal em questão.

A prova oral colhida, é bom frisar, está em perfeita sintonia com os demais elementos dos autos, com a nota de que não há um único indício de que os aludidos agentes públicos mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado.

Anoto ainda que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham efetivamente a intenção de incriminar indevidamente o denunciado. Tratando-se de funcionários públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem-estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Neste sentido:

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe15/02/2016).

No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei 11343/2006, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito.

Vê-se que os relatos dos policiais mostraram-se firmes e harmônicos, corroborando, de forma detalhada, os termos da denúncia. Narraram os agentes estatais que o réu foi abordado, juntamente com um inimputável, durante patrulhamento, momento em que foram visualizados em atitude suspeita. Realizada a abordagem, com o denunciado e o comparsa foram localizadas 19 porções de cocaína, armazenadas para fins de tráfico, além da quantia de R\$ 300,00 em dinheiro e um aparelho celular, tendo sido realizada a prisão em flagrante delito.

A apreensão de drogas em porções individualizadas, em embalagens próprias para o comércio, além do fato do acusado (que declarou estar desempregado às fls 29) não ter comprovado possuir condições econômicas para adquirir o material tóxico tornam indubitosa a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006.

Acrescento que a despeito do acusado afirmar que desconhecia a existência do material tóxico no interior da tubulação, é certo que aquele estava embalado de forma idêntica aos pinos encontrados em seu bolso e em poder do adolescente (fls 17/18), o que corrobora os relatos dos policiais militares inquiridos.

Nesta esteira, a negativa do acusado não convence e encontra-se totalmente dissociada dos demais elementos dos autos.

No mais, mesmo que o acusado seja usuário de drogas, como sustenta a Defesa Técnica, tal fato não o isenta de sua responsabilidade no crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, tendo em vista que grande parte das pessoas que pratica esse tipo de delito, busca satisfazer seu próprio vício.

Portanto, a condição de usuário não exclui a de traficante.

A propósito:

"TRÁFICO DE DROGAS. A materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas.

Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa. As circunstâncias da prisão,

a forma como estavam acondicionadas as drogas, a apreensão de dinheiro e a denúncia anônima indicam o tráfico. Condição de usuário que não afasta a traficância. Dispensável prova de atos de mercancia. Inviável a desclassificação da conduta e a alteração do regime. Pena de multa que deve ser mantida, não sendo inconstitucional. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0102789-10.2012.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015). Grifei.

Dessa forma, inviável a aplicação do princípio "in dubio pro reo" ou a pretendida desclassificação da conduta para aquela do artigo 28 da Lei de drogas, sendo imperiosa a responsabilização do réu pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 medida de rigor.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11343/2006 e 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal. Isso porque a quantidade natureza da substância comercializada pelo acusado não enseja a majoração da pena base, tampouco verificam-se presentes outros elementos passíveis de fazê-lo.

Ausentes atenuantes. O réu é reincidente (fls. 69/70 e 70), de modo que exaspero a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

A causa de aumento referente ao artigo 40, VI da Lei de Drogas restou devidamente caracterizada, visto que o réu cometeu a infração penal acompanhado de adolescente, impondo-se a majoração da pena em 1/6, atingindo o patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

Reputo inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque o réu é reincidente, o que por si só, afasta a incidência da benesse legal. Ausentes outras causas modificadoras de pena, torno definitiva a reprimenda em 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33 § 3º do Código Penal.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (...)

APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CPP - Impossibilidade -Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas - ... - HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

Diante do quantum de pena aplicado, incabível sua substituição por pena restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em concessão do sursis previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu BRUNO DE SOUZA ROLIM como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que permanecem os motivos que ensejaram sua decretação. Recomende-se ao estabelecimento que se encontra recolhido. Expeça-se guia de execução provisória.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução

definitiva ; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; e f) decreto a perda dos valores e bens apreendidos, em favor da do Funad, com fulcro no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cerqueira Cesar, data na margem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA